

SEÑOR JUEZ DE LA REPÚBLICA (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA: Acción de Tutela para la protección de los derechos fundamentales a la Salud, Vida Digna y Dignidad Humana.

ACCIONANTE: INGRIS VERGARA PÉREZ (Agente Oficioso de Manuel Segundo Vergara Barreto).

ACCIONADOS: EPS Mutual Ser y el Instituto de Cancerología de Sucre (INCAS).

INGRIS VERGARA PÉREZ, mayor de edad, domiciliada en Sincelejo, identificada con C.C. No. **64.579.130**, actuando en calidad de **AGENTE OFICIOSO** de mi padre, el señor **MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO** (adulto mayor de 86 años y sujeto de especial protección constitucional), acudo ante su despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de las entidades de la referencia, con base en los siguientes:

I. HECHOS CALIFICADOS

1. **DE LA CONDICIÓN DEL REPRESENTADO:** Mi padre, Manuel Segundo Vergara Barreto, cuenta con 86 años de edad y ha sido diagnosticado con **Hepatocarcinoma en estadio avanzado (ET3N0MX)**, patología oncológica de carácter grave y progresivo.
2. **DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA:** Su médico tratante, el Dr. Ismael Contreras Agudelo, prescribió el medicamento **SORAFENIB 200 mg** como tratamiento paliativo esencial para controlar la progresión tumoral.
3. **DE LA BARRERA ADMINISTRATIVA:** Desde el **19 de marzo de 2026**, la EPS Mutual Ser e INCAS han suspendido arbitrariamente el suministro del fármaco. El personal asistencial ha manifestado verbalmente la inexistencia del medicamento, sin ofrecer alternativas.
4. **DE LA AGENCIA OFICIOSA:** Intervengo en este proceso debido a que mi padre, por su avanzada edad y el deterioro físico causado por el cáncer avanzado, la hipertensión y la diabetes mellitus, se encuentra imposibilitado para agotar por sí mismo los trámites judiciales, configurándose una situación de indefensión que justifica mi actuación como agente oficioso.

II. TEST DE PROCEDIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN

- **Legitimación por Activa (Agencia Oficiosa):** Actúo bajo el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. La Corte Constitucional permite la agencia oficiosa cuando el titular no puede promover su propia defensa por condiciones de vulnerabilidad manifiesta, como ocurre con un paciente oncológico de 86 años.
- **Subsidiariedad:** Dado que se trata de un paciente en cuidados paliativos con riesgo de desenlace fatal, los mecanismos ordinarios son ineficaces.

III. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL (ART. 7 DEC. 2591/91)

Solicito que, en el término de **cuarenta y ocho (48) horas**, se ordene a las accionadas el suministro inmediato del **SORAFENIB 200 mg**. El Hepatocarcinoma no admite esperas; la demora en el fallo de fondo podría tornar la sentencia en inocua ante un posible fallecimiento por falta de soporte vital.

IV. PRETENSIONES

1. **AMPARAR** los derechos fundamentales a la Salud, Vida Digna y Dignidad Humana de Manuel Segundo Vergara Barreto.
2. **ORDENAR** a Mutual Ser y al INCAS la entrega inmediata e ininterrumpida del medicamento **SORAFENIB 200 mg**, según fórmula médica vigente.
3. **DECLARAR EL TRATAMIENTO INTEGRAL**, que incluya todos los medicamentos, exámenes, citas y cuidados paliativos derivados del diagnóstico, sin barreras por copagos o trámites internos.
4. **ADVERTIR** a la EPS que el incumplimiento dará lugar a las sanciones por Desacato.

V. PRUEBAS

- Copia de la cédula de ciudadanía de Ingris Vergara Pérez (Accionante/Agente).
- Copia de la cédula de Manuel Segundo Vergara Barreto (Representado).
- Estudio Histopatológico y Resumen de Oncología que acredita el diagnóstico y la necesidad del medicamento.
- **CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA:** Se solicita requerir a la EPS para que aporte soporte de entrega posterior al 19 de marzo de 2026. De lo contrario, se aplique la **presunción de veracidad** (Art. 20 Dec. 2591/91).

VI. JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi padre no ha interpuesto otra acción de tutela por estos mismos hechos y derechos.

VII. NOTIFICACIONES

- **ACCIONANTE:** Ingris Vergara Pérez.
- **DIRECCIÓN:** Calle 24 A N 31 29, Barrio Florencia, Sincelejo.
- **CELULAR:** 3013714701.
- **CORREO ELECTRÓNICO:** ingrisvergarap@gmail.com.

Atentamente,



INGRIS VERGARA PÉREZ

C.C. 64.579.130 de Sincelejo.

Agente Oficioso de Manuel Segundo Vergara Barreto

